

1500363-32.2022.8.26.0586

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2048125/2022 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIELA APARECIDA DA SILVA SOUZA e outro

Aos 04 de agosto de 2022, às 15:20h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, São Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500363-32.2022.8.26.0586

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2048125/2022 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIELA APARECIDA DA SILVA SOUZA e outro

Aos 04 de agosto de 2022, às 15:20h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Wilson Velasco Júnior, os réus DANIELA APARECIDA DA SILVA SOUZA, acompanhada de sua defensora Dra. Sandra Maria de Sena Mendes OAB 449980/SP e JOAO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS, acompanhado de seu defensor Dr. Euclides Razera Papa OAB 230788/SP (a ambos foi garantida a entrevista pessoal com os réus, em ambiente virtual, antes do início da audiência); a vítima PAULO ROQUE SABBATINI, e as testemunhas FABIO RODRIGUES LOPES, IVAN JOSE DE MORAES, ELIANA CRISTINA DE ALBUQUERQUE, CAMILA PINHEIRO BARBOSA e ANDERSON DA SILVA PRADO GOES. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos da vítima Paulo Roque, das testemunhas Ivan Jose, Fabio, Eliana e Camila e realizados os interrogatórios dos réus Daniela

Aparecida e João Vitor. Pelas partes foi declarado que desistiam da oitiva da testemunha Anderson. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência da testemunha e declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. DANIELA APARECIDA DA SILVA SOUZA e JOÃO VÍTOR RIBEIRO DOS SANTOS qualificados nos autos foram denunciados no artigo 157 § 2 incisos II todos do Código Penal por três vezes em concurso formal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, em concurso de agentes com mais quatro indivíduos não identificados, e com unidade de desígnios, e mediante grave ameaça e violência, contra Paulo sem que este ofertasse defesa, subtraíram bens do ofendido. Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls. 01/36) e documentos, onde se destaca: boletim de ocorrência (fls. 03/08), relatório de investigação (fls. 09/11), auto de entrega (fls. 12), auto de reconhecimento pessoal (fls. 13/14). A denúncia foi recebida em 18 de fevereiro de 2022 (fls. 41/43), sendo que os réus foram citados e ofertaram Defesas (fls. 74/85, 96/105), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita dos interrogatórios. Em memoriais finais o Ministério Público requereu a procedência da ação com fixação de penas acima do mínimo legal. A Defesa de João sustentou a incapacidade do réu pelo uso de drogas, com tese de desclassificação para furto, aplicação da pena mínima e confissão, e regime aberto. A Defesa de Daniela insistiu na improcedência alegando que a ré não praticou atos violentos, e que a participação foi mínima, com aplicação da pena no mínimo legal e reconhecimento da confissão. É o relatório. DECIDO. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/08), relatório de investigação (fls. 09/11), auto de entrega (fls. 12), auto de reconhecimento pessoal (fls. 13/14), além da prova oral coligida. Quanto à autoria a ré confessou os fatos, e disse estar arrependida e que usavam muito entorpecente. Usaram entorpecente de forma voluntária, e resolveram assaltar para pegar dinheiro e comprarem mais drogas. Pegou o dinheiro no bolso do motorista e depois do assalto foram para São Paulo, e depois retornaram para a região. João disse que não existiu agressão, e que não estavam com intuito de roubar, e tinham usado drogas, mas a ré tomou uma iniciativa e não soube o que fazer e empurrou a vítima que caiu, e abandonaram o carro em Ibiúna. Estavam usando drogas de forma voluntária. Namorava a ré há um ano. A família não aprovava o relacionamento. As confissões encontram amparo na prova produzida. Paulo disse que é taxista, e pegou o casal no ponto do centro para leva-los ao Vinhedo próximo a Campininha, e quando chegou em um local mais ermo, a moça anunciou o assalto, e o depoente saiu do carro e saiu correndo, e eles vieram atrás de sua pessoa, e acabou caindo na beira da pista, e o rapaz ficou lhe chutando, e ele pedia para a moça pegar a arma, e que iriam lhe matar. Sofreu ferimentos, e eles entraram no carro e foram embora e no dia seguinte localizaram o carro em Ibiúna. Também levaram documentos, e taxímetro, e dinheiro. O prejuízo total de danos ao veículo e dinheiro, seria em torno de R\$ 5000,00. Não tem interesse em ressarcir e os pais deles foram falar consigo no ponto, para tentar justificar o comportamento deles, e que a ré usava muita droga. A mãe e irmã da ré também vieram falar consigo para tentar amenizar a situação deles. Reconheceu os réus em audiência, e não tem dúvidas quanto ao reconhecimento. Tentou segurar a ré que a perseguia, e conseguiu pegar um pedaço de pau, mas era muito grande e não conseguiu levantar, pois tinha mais de 4 metros, e eles vieram para cima de sua pessoa. Não conhecia os réus. Também foi agredida pela ré que o empurrou para o chão para derruba-lo, sendo que a maioria das agressões foram do réu, e a todo o momento eles diziam que iriam lhe matar. Ivan disse que na ocasião ocorreram dois roubos contra taxistas tendo um casal como autor, e pelas diligências descobriram que estava na casa do pai do João, e foram até o local, e eles confessaram a prática dos dois roubos, e informaram detalhes, sendo que a vítima estava no ponto, e pediram para leva-los até o bairro Campininha e no percurso, anunciaram o roubo, e na sequência, levaram dinheiro e documentos, e o veículo. Foi realizado reconhecimento pessoal do casal na delegacia pela vítima. Não conhecia os envolvidos. Fabio disse que foi informado por um morador de Ibiúna que estava na

academia ao ar livre e viu um veículo em local não comum em cima de um barranco, e foi até o local, e constataram que era um veículo de taxi e tinham ciência do roubo em São Roque, fizeram as pesquisas e confirmou que era produto de roubo. A vítima reconheceu o carro. Camila e Eliana apenas atestaram os bons antecedentes do réu e que ele era namorado de Daniela. Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como quaisquer outras pessoas não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). A princípio Kaique confessou os fatos, enquanto Álvaro sustentou um alibi, alegando que estava em sua residência. De fato, Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o alibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" ("Da prova no processo penal", Editora Saraiva, 7a ed. 2006, p. 18). "Nos termos do art 156 (primeira parte), do nosso CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. E o mínimo esforço que se exige do acusado e que não se constitui em violação alguma do sagrado direito de defesa, mesmo porque ainda não existe, no nosso sistema penal (e essa é uma característica encontrada na generalidade dos países situados abaixo da linha do Equador), punição alguma para acusados e vítimas que tenham mentido no curso do processo penal, falseando a verdade, ou omitindo-a, ainda que para ajudar ou prejudicar alguém; ao contrário, acima daquela linha correndo o processo em países chamados de "Primeiro Mundo", parece que o rigor penal é muito maior e até

mesmo quem quer que tenha tido a desventura de (ter sido processado criminalmente responderá pelas mentiras que vier a proferir, ainda que tenha mentido apenas para escusar-se da acusação e buscar a própria liberdade" (RJDTACRIM vol 39, p. 142, voto vencedor Juiz Pires Neto). O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor: "O alibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita". "ÁLIBI - ÔNUS DA DEFESA CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Em sede penal, alibi não comprovado equivale a confissão por falta de argumento defensivo. Inviável a absolvição por falta de provas, quando o contexto probatório do processo indica sem dúvidas a prática do ilícito pelo acusado, auxiliado pelas informações dos próprios familiares conduzindo a certeza da autoria" (TJSC - Acrim 2003.025395-5 - 1ª CCrim. Rel. Des. Solon d'Eça Neves DJSC 24.05.2004) "No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, pois ainda que o ônus de provar a imputação da denúncia seja do Órgão Ministerial, alegando a defesa fato novo, cumpre-lhe demonstrá-lo" (TACRIM-SP, RJD 26/160) (TJSC - ACr 2003.009957-3 - 2a C. Crim. Rel. Des. Maurílio Moreira Leite - J. 10.05.2003). (...) o inocente negará a imputação e poderá fazê-lo com absoluta competência, porque nenhum crime praticou. Ao culpado, a situação se apresentará mais difícil, porque a sua negativa mentirosa o obriga a rodeios e ginástica de dialética que acabarão por deixar vestígios e provas circunstanciais de real valor para o veredicto final dos órgãos jurisdicionais. (In, "Elementos de Direito Processual Penal" - 1ª edição - Editora Bookseller - p. 299). Imperativa é a jurisprudência no sentido de que, quem apresenta alibi, deve comprová-lo satisfatoriamente, pena de ser tido como réu confesso (JTACrim, 54:204, 47:165, 33:334 e 22:77). De fato, a vítima fez o reconhecimento dos réus na fase policial de forma pessoal, e em juízo novamente reiterou o reconhecimento e apontou os detalhes do roubo, sendo que disse ter sido derrubado pelo réu o que foi confirmado pelo acusado em seu interrogatório. Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629). Prova - palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia: A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP - RJTACrim 38/446). "PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 8o Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/ 11/01, v.u.). E mais, a vítima fez o reconhecimento em juízo, não deixando dúvidas quanto a autoria, que soma-se a ampla investigação policial, e apreensão do veículo. A existência da surpresa somada a empurrão e queda da vítima configuram o roubo, sendo que esta situação foi apresentada pela vítima e corroborada pelas confissões dos acusados, afastando a tese de desclassificação para furto qualificado. Nesse sentido: "A violência, caracterizadora do roubo, não exige para seu reconhecimento, que resulte em lesões corporais na vítima. Um empurrão é um ato de violência configurador de roubo e não provoca lesões corporais. O mesmo acontece com a imobilização por meio de uma "gravata". Inúmeras outras formas poderiam ser mencionadas. Todas consideradas como violência, sem deixar sequelas" (TACRIM/SP AC Rel. ALMEIDA BRAGA BMJ 70/12 RJD 1/149).APELAÇÃO. ROUBO. Artigo 157, "caput", do Código Penal. Emprego de violência, consistente em puxão, para subtração de aparelho celular de vítima em ponto de ônibus. APELO DA DEFESA. Autoria e materialidade questionadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em flagrância em posse da res. Negativa Frágil. Reconhecimento seguro pela vítima. Ainda, depoimento testemunhal válido. Harmonia entre as provas Pedido de desclassificação para receptação. Impossibilidade. Grave ameaça verificada em

concreto Dosimetria. Basilar no mínimo. Contudo, circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, afastada. Atenuante da menoridade relativa que não conduz abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ Regime semiaberto ajustado ao caso Prequestionamento RECURSO PROVIDO EM PARTE, sem modificação na pena. (TJSP; Apelação Criminal 1526982-74.2020.8.26.0228; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2021; Data de Registro: 08/08/2021)". Também não ha participação de menor importância, ate porque a ré foi a pessoa que anunciou o assalto, ajudou na derrubada da vitima e apropriou-se do dinheiro, sendo que o réu também foi o executor da queda do ofendido, e aproveitou-se dos produtos do delito. Provado também o concurso de pessoas, já que atuaram juntos como esta demonstrada pela prova produzida . Desnecessária para o reconhecimento da causa de aumento a identificação dos demais comparsas. (STF, 2aTurma, RHC 60.469/RJ, rei. Min. Décio Miranda, in DJU de 11/02/83, pág. 928; RT9 552/357, 573/489, 694/345, 704/348, 736/629; 744/614 e 749/657; JTACrimSP, 73/368 e 74/436; RJTACrimSP, 32/286). Também não socorre o réu a questão do uso de drogas, já que o mesmo foi voluntário, ou seja, se colocou nessa situação por livre e espontânea vontade, não afastando sua responsabilidade penal, tanto que tinha plena ciência do delito, já que pelos depoimentos concordou com a voz de assalto dado pela companheira, e apos a retirada dos bens usaram o dinheiro inclusive em outra cidade como pontuou Daniela, ou seja, o comportamento dos réus, a ciência do uso do produto do roubo afasta qualquer incapacidade ou estado de alteração que impossibilitasse o entendimento do caráter ilícito da ação.. Portanto a ação é procedente. Finda a fundamentação, passo à fixação da pena. 1) Réu: João Vítor Ribeiro dos Santos. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado embora primário, mostrou ousadia impar, praticando roubo contra um taxista que também sobrevive com dificuldades trazendo prejuízo significativo ao ofendido, ou seja, as condições do crime foram graves economicamente a vitima, de modo, que fixo a pena em 1/8 acima do mínimo. Presente a agravante do delito praticado contra pessoa idosa que resta compensada com a atenuante da confissão. Uma causa de aumento de pena foi considerada o que eleva a pena em 1/3 totalizando 06 anos de reclusão e pagamento de 14 dias-multa. Ausentes causas de diminuição de pena. 2) Ré: DANIELA APARECIDA DA SILVA SOUZA. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado embora primário, mostrou ousadia impar, praticando roubo contra um taxista que também sobrevive com dificuldades trazendo prejuízo significativo ao ofendido, ou seja, as condições do crime foram graves economicamente a vitima, de modo, que fixo a pena em 1/8 acima do mínimo. Presente a agravante do delito praticado contra pessoa idosa que resta compensada com a atenuante da confissão. Uma causa de aumento de pena foi considerada o que eleva a pena em 1/3 totalizando 06 anos de reclusão e pagamento de 14 dias-multa. Ausentes causas de diminuição de pena. A minguia de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal para os réus. Diante das circunstâncias subjetivas negativas dos réus, pelas penas aplicadas, fixo para ambos o regime inicial fechado para inicio de cumprimento de pena. Ainda não preencheram os requisitos mínimos para modificação de regime. Os acusados não preenchem os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivos não fazem jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incursos no artigo 157 § 2 inciso II do Código Penal, os réus: JOÃO VÍTOR RIBEIRO DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 14 dias multa e DANIELA APARECIDA DA SILVA SOUZA a pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento

de 14 dias-multa. Para ambos o valor do dia multa, consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência

em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc). Passo novamente a analisar a situação prisional dos réus, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, os réus se envolveram em dois roubos contra taxistas, com mesmo modus operandi, aterrorizando o local desta pequena urbe, tanto que após a prisão dos acusados, cessaram os eventos, ou seja, estas condições me parecem mais do que suficientes para justificar a prisão, como evidente risco a ordem pública, já que soltos, nada impede que tenham nova reiteração delituosa. Desta forma, por nenhum ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem pública, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade aos acusados, reiterando as decisões anteriores. Da mesma forma, estão dentro de unidade sem qualquer informação de risco a saúde em virtude da pandemia, não fazem parte de grupos de riscos, de modo, que a recomendação também não se aplica aos réus, envolvidos em delitos graves e com consequências sociais. Expeça-se mandado de prisão em desfavor aos réus. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inocorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento....Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020). "Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento" (2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em

livramento condicional”(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013)
"A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada” (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.) Custas pelos réus na forma da lei. Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, lançando os nomes dos réus no Rol dos Culpados, comunicando o IRGD bem como a Justiça Eleitoral.PIC Sentença publicada em audiência. Pela acusação foi dito que desistia do prazo recursal, enquanto as Defesas e os réus interpuseram recurso. Pelo MM Juiz foi decidido: Homologo a desistência do prazo recursal em relação a acusação. Recebo os recursos das Defesas, saindo intimadas para apresentarem as razões no prazo legal. Com as contrarrazões dos Ministério Público, encaminhe-se ao Tribunal de Justiça com nossas homenagens. Saem os presentes intimados. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjsp_jus_br/EbpV677EI4BKkXA8goVwPxIBxF7vyuWWgUQAaVX0mMGudA?e=p4yLdv

MM. Juiz: assinado digitalmente